

1500892-94.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... a venda, e que o dinheiro era produto do tráfico.

Por seu turno, o acusado, durante seu interrogatório judicial (fls. 146/147), repetindo a postura externada em Delegacia (fls. 08/09), espontaneamente, confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes, alegando que comprou a droga para revender, e que estava atuando na venda de entorpecente há poucos dias. No mais, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500892-94.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500892-94.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PEDRO LEONARDO DELATORRE MENEGATTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

PEDRO LEONARDO DELATORRE MENEGATTI, qualificado nos autos (fls. 24), com dezenove anos à época dos fatos, foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 61, II, "j" (calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/3/2020), porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/04), no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 15h, na rua Miguel de Ré, nº 140, Jardim Marisa, nesta cidade e comarca, transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, 05 (cinco) porções da substância "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida por "maconha", pesando aproximadamente 18,08g (dezoito gramas e oito centigramas), e 01 (uma) porção de "Erytroxylum coca", em forma petrificada, mais conhecida por "crack", pesando 1,96g (um grama e noventa e seis centigramas), substâncias entorpecentes que determinam

dependência psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 06 e 07) e de interrogatório (fls. 08), Boletim de Ocorrência (fls. 11/13), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 14/15), fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 16/19), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 20/21 e 22/23), cópia do documento de identificação civil do acusado (fls. 27), Pesquisa SIVEC (fls. 36/37), Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 38) e do Juizado da Infância e Juventude Infracional (fls. 39), e Pesquisa Fonética (fls. 40).

Em sede de Custódia, após manifestação do Órgão Ministerial (fls. 49/50) e da Defesa (fls. 51/58), houve a concessão do benefício da liberdade provisória sem fiança e a imposição de medidas cautelares (fls. 59/63), sendo expedido o respectivo alvará de soltura (fls. 66/67), devidamente cumprido (fls. 74/75).

Na sequência, advieram aos autos o Relatório Final de Inquérito Policial (sob nº 2282295-66.20.21.090500 - fls. 79/80), pedido de habilitação de advogado de Defesa (fls. 86 - Procuração a fls. 87/88), informativo de depósito judicial (fls. 90 - R\$1.993,00) e Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 109/111).

Oferecida a denúncia (fls. 02/04), o réu foi notificado (certidão a fls. 119) e, por meio de Defensor constituído (fls. 87/88), ofertou resposta (fls. 143/147), tendo a peça acusatória, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 122/124) e a juntada do Laudo Pericial atinente ao aparelho celular apreendido (nº 047.196/2022 - fls. 126/134), sido recebida em 09.12.2021 (fls. 135).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 146/147), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de duas testemunhas e ao ato de interrogatório.

Na sequência, o Ministério Público, em memoriais finais (fls. 154/158), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, destacando não haver óbices ao reconhecimento da forma privilegiada, com redução intermediária da pena, em razão da diversidade de drogas e do alto poder vulnerante do crack. Sugeriu a fixação do regime inicial aberto e do valor unitário da multa no mínimo legal, terminando por ressaltar não ser o caso de aplicação da causa agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j" do Código Penal, haja vista a ausência de comprovação do nexo causal entre a prática do crime e a pandemia.

A Defesa, por sua vez, em memoriais finais (fls. 159/170), aduzindo insuficiência de provas, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação para a figura disposta no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos e a devolução dos valores apreendidos.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado (artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06), face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 06 e 07) e de interrogatório (fls. 08), Boletim de Ocorrência (fls. 11/13), Auto de

Exibição/Apreensão (fls. 14/15), fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 16/19), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 20/21 e 22/23), Relatório Final de Inquérito Policial (sob nº 2282295-66.20.21.090500 - fls. 79/80), informativo de depósito judicial (fls. 90 - R\$1.993,00), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 109/111), Laudo Pericial referente ao aparelho celular apreendido (nº 047.196/2022 - fls. 126/134), e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 146/147).

Vejamos.

Por primeiro, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 109/111), tanto a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 14/15), uma vez que "...DETECTADA presença da substância THETRAHIDROCANNABINOL (THC)", e "...DETECTADA presença da substância COCAÍNA", quanto as suas quantidades ("Massa Líquida: 16,51 grama(s)" e "Massa Líquida: 1,94 grama(s)").

Por segundo, no que tange à propriedade e destinação da aludida droga, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia ao réu e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 06), a testemunha Carlos Willian Ferreira dos Santos, policial militar, em Juízo (fls. 146/147), narrou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento e, feita a abordagem ao réu na condução de uma motocicleta, em busca pessoal, foram encontradas diversas drogas, além de quantia significativa de dinheiro.

Informou a testemunha policial, ainda, que ao questionar o réu acerca da procedência, este teria confessado a traficância dos entorpecentes, estando a droga fracionada em porções e embaladas em invólucro plástico.

No mesmo sentido e em simetria com o depoimento da testemunha Carlos, a testemunha Ronaldo Cesar da Silva, também policial militar, em Juízo (fls. 146/147), elucidou que, em busca pessoal, foi localizado, no bolso do acusado, uma pedra de crack e várias porções de maconha, bem como, quase dois mil reais em dinheiro, informando, ainda, que o réu teria esclarecido que a droga se destinava a venda, e que o dinheiro era produto do tráfico.

Por seu turno, o acusado, durante seu interrogatório judicial (fls. 146/147), repetindo a postura externada em Delegacia (fls. 08/09), espontaneamente, confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes, alegando que comprou a droga para revender, e que estava atuando na venda de entorpecente há poucos dias. No mais, alegou que a origem do dinheiro apreendido seria produto da venda de rodas de seu veículo e que teria apresentado comprovante bancário da transação.

Afora a confissão do réu, a diversidade e a forma como estavam acondicionadas as drogas - 05 (cinco) porções de "maconha" e uma porção de "crack" (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 14/15; fotos a fls. 16/19) -, somado a apreensão de significativa quantia de dinheiro (R\$ 1.993,00), cuja procedência lícita não restou comprovada, constituem fortes indicativos do propósito de comercialização.

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria da figura disposta no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu.

Por consequência, inviável a desclassificação do fato para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.

Passo, pois, à dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

Em consonância com o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo, à luz da Folha de Antecedentes (fls. 36/37) e Certidão carreadas (fls. 38 e 39), que o réu não ostenta qualquer anotação criminal, e não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso.

No entanto, sua culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta, é elevada para esta modalidade de crime, haja vista a natureza especialmente nociva do "crack" e a quantidade de entorpecentes apreendidos.

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, observo que o réu confessou, espontaneamente, a prática do crime (art. 65, III, "d", CP), abrando-se a pena na razão de 1/6 (um sexto), de modo a retornar a reprimenda aos patamares mínimos, ou seja, para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Outrossim, verifico que o réu, quando da prática do delito, ostentava 19 anos de idade (art. 65, I, CP), contudo, sendo incabível a atenuação das sanções para patamares inferiores aos mínimos nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ), permanecem as penas nos níveis iniciais.

De outro lado, como pontuado sensatamente pelo órgão Ministerial (fls. 154/158), descabida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, em razão da inexistência, considerada a data dos fatos (15.10.2021), de provas quanto ao nexo causal entre a prática do crime e a calamidade pública.

Na terceira fase da dosimetria, de rigor se impõe o reconhecimento da causa de diminuição de pena capitulada no artigo 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, posto que o réu é primário e não há prova de que integre organização criminosa, tampouco de que se dedique à atividade ilícita.

De outro vértice, não é o caso de se aplicar a fração máxima de redução, haja vista a diversidade de entorpecentes apreendidos e a natureza especialmente nociva do "crack".

Nesse sentido:

"Na falta de indicação pelo legislador de balizas para o quantum de redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição do patamar de redução ou, até mesmo, para impedir a aplicação da minorante quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes". (STJ; HC 364113/SP; Quinta Turma; Ministro Ribeiro Dantas; j. 04.10.2016)."

Nesse raciocínio, tais elementos, somado ao contexto dos autos, determinam a redução intermediária da pena em 1/3 (um terço), passando-a para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Por sua vez, quanto ao regime prisional, tendo em vista o quantum da pena imposta e

a recente decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 596.603 - SP, de relatoria do i. Ministro Rogerio Schietti Cruz (item 21.4.: “Aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena”), imperioso, observado os parâmetros dispostos no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o estabelecimento do regime aberto.

Descabida, de outro lado, implicando alteração de entendimento pessoal pretérito, a pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos, simplesmente porque tal benefício, à vista das circunstâncias do caso e, especialmente, da nocividade da conduta praticada, não se apresenta como medida suficiente e socialmente recomendável (artigo 44, inciso III, do Código Penal).

Como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias.

Nesse aspecto, por sua propriedade, transcrevo parte da decisão proferida pelo eminente Desembargador PINHEIRO FRANCO, ex Presidente de nossa honrada Corte de Justiça Bandeirante, nos autos da Revisão Criminal nº 0008791-07.2013.8.26.0000, julgada em 27 de março de 2014: “A atividade do traficante, indivíduo sem escrúpulos, é tão perniciosa para a sociedade, destruindo o cidadão e sua família para o exercício do comércio ilícito, que fica até mesmo difícil imaginar uma pena substitutiva para ser aplicada, se fosse caso. Ademais, condutas como a do acusado disseminam o vício, criando toda sorte de problemas, desde os mais óbvios, de saúde pública, até aqueles que constituem reflexo da atividade, vez que a prática do tráfico fomenta a ocorrência de diversos outros crimes graves, demandando uma enérgica e séria reação do Estado, até como fator profilático”.

O mesmo entendimento é adotado, atualmente, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA PREVISTO NO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ. 2. Firme o entendimento de que nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º do Código Penal - CP em conjunto com o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. 3. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inc. III, do CP, devido à variedade, quantidade e natureza lesiva dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack). 4. Agravo regimental desprovido”.

(negritei)

(STJ - AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020).

Na mesma toada, é o posicionamento atual de nossa E. Corte de Justiça Paulista, que

abaixo transcrevo, com destaques:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ALEGA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM O JULGAMENTO DO HC Nº 596.603/SP, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS – FAZ-SE NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DO JULGADO – CONFORME DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FICOU VEDADA A APLICAÇÃO DE REGIME FECHADO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O RÉU É APENADO NO MÍNIMO LEGAL – SUBSISTE A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAR REGIME ABERTO PARA OS EMBARGANTES, MANTENDO-SE, NO MAIS, O V. ACÓRDÃO.”

(Embargos de Declaração Criminal 1506211-61.2019.8.26.0050; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): EUVALDO CHAIB; Data do Julgamento: 25/11/2020).

“EMBARGOS INFRINGENTES – Tráfico de drogas – Pretensão à fixação de regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do voto vencido – Parcial acolhimento – Tráfico de drogas privilegiado – Natureza hedionda afastada – Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Não cabimento – Benesse que não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime – Regime inicial aberto – Possibilidade – Quantidade compatível à determinação do HC nº 596.603 do C. STJ – Embargos Infringentes parcialmente acolhidos.”

(Embargos Infringentes e de Nulidade 0010198-32.2019.8.26.0196; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): ROBERTO PORTO; Data do Julgamento: 24/11/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição – Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 – Aplicação do redutor inserto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 – Regime aberto – Possibilidade – Determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 596.603/SP – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recurso ministerial parcialmente provido.”

(Apelação Criminal 1500230-13.2019.8.26.0580; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): RICARDO SALE JÚNIOR; Data do Julgamento: 11/11/2020).

Por fim, não merece acolhimento o pedido de devolução dos valores em pecúnia apreendidos com o acusado (fls. 90 – R\$1.993,00), posto que, ao revés do arguido por sua ilustre Defesa, inexistem nos autos a comprovação da suposta origem lícita do dinheiro, havendo, somente, vaga alegação feita pelo acusado, frise-se, deduzida unicamente em Juízo, de que os valores seriam provenientes da venda de rodas de um automóvel de sua propriedade. Ademais, como destacado em Juízo pela testemunha policial Ronaldo Cesar da Silva, o réu teria confessado informalmente que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de entorpecentes.

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/04), para CONDENAR o réu PEDRO LEONARDO DELATORRE MENEGATTI, qualificado a fls. 24, nascido aos 03.03.2002, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Maura Delatorre e Dirceu Menegatti, RG nº 58.242.930/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput” e § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, calculado o dia-multa no mínimo legal, a ser corrigido a partir da data dos fatos (15.10.2021).

Ausentes, à luz do contexto dos autos, os fundamentos para decretação da prisão preventiva, concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Tratando-se de pessoa desprovida de recursos, condeno o réu ao pagamento das custas

processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Indicando as circunstâncias do fato que o dinheiro apreendido (Auto a fls. 14/15; depósito judicial a fls. 90 - R\$1.993,00) possui relação com o tráfico de drogas, e que o aparelho celular apreendido é utilizado para a atividade criminosa (Laudo a fls. 126/134), declaro o perdimento de ambos em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Anoto, para controle, que o réu está assistido por Defensor constituído (procuração a fls.87).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se o réu para pagamento da multa, oficie-se para reversão do aparelho celular e do dinheiro à União, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 08 de agosto de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA